

2차 보상법규 기출연도별 논점정리

문제 회차	1번	2번	3번	4번
1회	사업인정 및 권리구제	공시지가 작성, 지가고시의 성질 및 효력	환매요건	실농보상
2회	피수용자 법적지위	감정평가법인의 의무와 책임	보상액 산정시기 및 간접보상 보상기준	-
3회	재결에 대한 불복	개발이익 배제	채권보상, 이주대책, 공시지가 적용	-
4회	보상기준과 정당보상	개별공시지가의 법적 성질	생활보상	-
5회	토지수용의 효과	개별공시지가 결정 절차상 하자에 대한 불복절차	농업보상	-
6회	사업인정실효 및 손실보상청구권	구)공공용지의취득및손실보상에관한특례법 토지에 대한 보상절차 및 내용(현행법과 상이함)	부동산가격공시위원회의 구성 및 권한	-
7회	무효인 재결과 취소할 수 있는 재결의 구별실익	개별공시지가 검증	수물인 보상	어업에 관련된 영업보상
8회	헌법 제23조 제3항 해석 논의	표준지공시지가 및 개별공시지가 비교	사업인정 전, 후 협의 비교	토지사용기간 만료시 법률관계
9회	정당보상(대토보상)	공법상 제한 받는 토지 보상	① 토지소유자와 감정평가법인간 법률관계 ② 국토교통부장관과 감정평가법인간 법률관계	감정평가와 지가산정행위의 공통점, 차이점
10회	① 사업인정 적법여부 및 권익구제방법 ② 보상금증감청구소송의 소송 형태 및 성질	토지수용위원회, 부동산가격공시위원회, 보상협의회 비교	확장수용 및 확장수용 거부시 불복방법	구)공공용지의취득및손실보상에관한특례법과 구)토지수용법 상호관계(현행법과 상이함)

문제 회차	1번	2번	3번	4번
11회	① 원처분주의 및 재결주의 ② 집행부정지 원칙	감정평가사의 잘못된 평가시 국토교통부장관이 취할 수 있는 절차 및 제재조치	간접손실보상의 이론적 근거, 실제 유형 및 보상의 한계	지상권의 손실보상청구 및 지상권 소멸절차
12회	① 토지보상법 제70조 제1항,제3항,제4항의 입법취지 ② 손실보상액 산정시 보상선례 참작 가부 ③ 공시지가기준 보상 및 개발이익 배제가 정당보상 여부	손실보상 없이 공유수면매립 사업 시행시 권리구제 방법	사업인정의 법적 성질 및 권리구제	감정평가법인등의 손해배상책임
13회	부관의 종류, 독립 쟁송가능성, 독립 취소가능성	환매권 목적물 및 행사요건	개별공시지가와 하자승계	잔여지 및 잔여건물의 보상
14회	① 인근토지 소유자의 원고적격 ② 표준지 선정 및 관리지침의 법적성질	경계이론 및 분리이론	간접침해 구제수단	자격취소시 권리구제
15회	사업인정의 절차상하자	이유제시 및 하자치유	생활보상	손실보상원칙
16회	재결의 부작위시 행정쟁송수단	법규명령형식의 행정규칙 및 협의소익	인도, 이전의무의 실효성 확보수단 (대행, 대집행, 행정벌)	휴업보상
17회	① 사전결정 ② 사업인정과 재결의 하자승계	① 감정평가법인등의 등록취소 처분 ② 청문 ③ 무효등확인소송(소의 이익) ④ 무효등확인소송(취소소송과 관계)	개발이익 배제 및 포함	가치보장과 존속보장
18회	① 보상규정 결여시 헌법 제23조 제3항 해석 논의 ② 대토보상	성실의무 및 의무이행확보수단의 법적 성질	① 영업손실보상 ② 토지 및 지장물 보상	-
19회	환매권의 소송수단 및 인용가능성	① 토지가격비준표와 산정지가검증 ② 하자치유	사적공용수용 의의 및 요건	-

문제 회차	1번	2번	3번	4번
20회	① 이주대책의 근거 ② 이주정착금 지급 요구 가부 ③ 이주대책 제외시 소송방법	① 부관의 독립쟁송가능성 및 독립취소가가능성 ② 손실보상 요건	법규명령형식의 행정규칙의 법적 성질	-
21회	① 행정규칙 법적성질 ② 잔여지수용청구 ③ 이의신청 및 행정소송	① 이의신청 및 행정심판의 구별기준 ② 하자승계	① 과징금, 벌금, 과태료의 법적 성질 ② 중복 부과 가능성	-
22회	① 보상금증감청구소송 ② 법규명령 ③ 구체적규범통제 및 헌법소원	① 기판력 ② 사전통지결여및 절차적하자의 독자적 위법성 논의	① 사업인정전 협의의 법적성질 ② 대집행	-
23회	① 환매권의 행사 권리구제방법 ② 환매대금 증액 대응수단	① 잔여지가격감소에 대한 권리구제방법 ② 잔여지수용청구 요건 및 제기할 수 있는 소송형식	집행정지	사업인정의 고시
24회	① 신뢰보호의 원칙, 행정계획변경청구권 ② 공법상 제한받는 토지	국가배상요건	① 법령보충적 행정규칙 ② 협의소익	하자승계
25회	① 조합설립인가의 법적 성질 ② 원처분주의 및 재결주의	① 원고적격 ② 형성력, 제3자의 소송참가	국가배상 청구 인용 가능성	사업인정 전, 후 협의
26회	① 법령보충적 행정규칙 ② 보상금증감청구소송	① 손실보상 대상 여부 ② 주거이전비 지급 요건	① 잔여지가격보상 ② 재결전치주의	감정평가기준
27회	① 거부처분시 사전통지와 이유제시 ② 처분사유추가변경	① 토지보상법 제83조 이의신청 ② 보상금증감청구소송	하자승계	① 법령보충적 행정규칙 ② 협의소익
28회	① 하자승계 ② 수용권남용 ③ 계획재량의 일탈, 남용	① 행정규칙의 법적성질 ② 이주대책 대상자 선정에 불복시 소송의 형식	① 매도청구소송과 보상금증감청구소송의 차이점 ② 토지 평가방법	개발이익 배제

문제 회차	1번	2번	3번	4번
29회	① 주거이전비 청구 인용 가능성 ② 간접손실보상	① 감정평가법상 징계 절차 ② 처분사유추가·변경	법령보충적 행정규칙	중앙부동산가격공시위원회
30회	① 대상적격(변경처분) 및 제소기간 ② 이의신청과 정정처분의 관계 ③ 하자치유	① 지장물 보상 ② 잔여시설의 지가 및 건물의 가격하락분 보상청구 소송방법	간접손실보상	협의성립확인의 법적효과
31회	① 보상금증감청구소송 ② 공법상 제한받는 토지의 평가 ③ 공물의 수용가능성	① 개별공시지가 정정사유 ② 원처분주의 및 재결주의, 제소기간 ③ 국가배상소송	감정평가법인등의 업무	감정평가기준 및 타당성 조사
32회	① 재결신청청구권의 부작위시 불복방법 ② 재결전치주의 ③ 잔여지수용청구권	① 제소기간 ② 하자승계	① 대상적격(변경처분) ② 일부취소 가부	감정평가법인등의 성실의무
33회	① 이전고시와 협의소익 ② 사실상 사도 ③ 주거이전비	① 법령보충적 행정규칙 ② 이의신청과 행정심판 구별	① 청문 ② 절차적 하자의 독자적 위법성	감정평가법 제28조 손해배상책임
34회	① 사업인정 및 사업인정 고시의 법적 성질 ② 대상적격(원처분주의 및 재결주의) 및 피고적격 ③ 보상금증감청구소송	① 이의신청과 행정심판의 구별 ② 하자승계	집행정지 및 징계의 효력	사무소 개설
35회	① 환매권 법적성질 ② 환매권 절차 ③ 선결문제	① 개별공시지가 정정 및 거부처분 ② 정정 사유 및 정정시 효력(소급효)	① 일부취소 가부 ② 감정평가법인의 성실의무	손해배상책임을 위한 조치 및 불이행시 제재
36회	① 사업인정 전, 후 협의의 법적 성질 ② 사업인정 후 협의취득 법적 성질 ③ 사업인정 요건 ④ 영업손실보상 요건	① 하자승계 ② 이의신청과 행정심판 구별 ③ 제소기간	① 원처분주의 및 재결주의 ② 과징금 부과 가부 및 납부 불이행시 국토교통부장관의 조치	감정평가법인 설립행위와 인가간 관계